

일련번호	35	감사자	행정4급 류성현		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 계약이행능력심사 및 적격심사 부적정

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆◆단은 4건의 계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(중소벤처기업부) 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행 능력심사 세부기준」(이하 “「계약이행능력심사 세부기준」”이라 한다) 별표4(신인도 평가기준)에 따르면 추정가격이 고시금액 미만인 구매입찰의 경우 소기업 또는 소상공인 분야를 평가하지 않는다. 그리고 같은 기준 별표 3(계약이행능력심사 항목 및 배점한도(추정가격 고시금액 미만))에 따라 소기업·소상공인의 경우 경영 상태(납품이행능력)를 30점으로 처리한다.

또한, 우리 공사 「용역적격심사 세부기준」 별표11(신인도)에 따르면 입찰 참가자격을 중소기업으로 제한하는 입찰에서는 중소기업 가점을 적용하지 않는다. 또한 같은 기준 제7조의2(신인도 평가)에 따라 신인도 평점이 양(+)인 경우 당해 용역수행능력과 경영상태의 취득점수가 심사분야별 배점한도에 부족한 경우에만 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆◆◆◆◆단은 계약이행능력심사를 수행하였으며, 「계약이행능력심사 세부기준」에 따라 추정가격이 고시금액 미만인 경우 소상공인 신인도 점수는 부여하지 않지만 1점을 부여하였다. 단, 대상업체가 소상공인인 경우 납품이행능력을 30점으로 처리해야 하므로 기준을 준수하였더라도 낙찰자가 변경되지 않는 것으로 확인되었다.

또한, ◆◆◆◆◆단은 적격심사를 수행하였으며, '㉠㉠군 지방상수도 현대화사업 성과검증 신뢰성제고 용역'의 경우, 중소기업 제한경쟁이므로 중소기업 가점을 부여하면 안된다. 또한, 부여하더라도 당해용역수행능력과 경영상태의 배점 한도 부족분인 0.2점 한도에서 부여하여야 한다. 그리고 '2024년 ㉡㉡군 지방상수도 현대화사업 누수탐사용역'의 경우 당해용역수행능력과 경영상태의 배점한도 부족분인 0.6점 한도에서 점수를 부여하였으나 중소기업 가점은 적용하지 않아야 한다. 이 또한 기준을 준수하였더라도 낙찰자는 변경되지 않는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆◆단은 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆◆단장은 향후 계약이행능력심사 및 적격심사 수행 시 관련 기준을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)